

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2376/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายช่งเคี้ยง แซ่ลิ่ม

จำเลย

นายช่งเคี้ยง แซ่ลิ่ม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันขอใช้หลักทรัพย์เดิมเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 และมาตรา 268 แต่จำเลยเป็นผู้ปลอมและผู้ใช้เอกสารราชการปลอม จึงให้ลงโทษตามมาตรา 268 วรรคสองประกอบกับมาตรา 265 ให้จำคุก 3 ปี ให้ริบบัตรประจำตัวประชาชนของกลาง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรกประกอบมาตรา 265 ให้จำคุก 2 ปี ยกฟ้องโจทก์ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการอันดับ 34)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 200,000 บาท (สำนวนธุรการอันดับ 3 แผ่นที่ 2, 21 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงในข้อหาความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอม จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้ จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงในข้อหาความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอม จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้ จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันณะ-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ